主題精選：協議價購土地增值稅 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 協議價購之土地增值稅
發布日期: 2021-07-15
內文
此次專欄提醒最近土地稅法修正的第39條條文，有關協議價購土地增值稅免徵之規定。
• (一) 原土地稅法第39條第3項規定，依法得徵收之私有土地，土地所有權人自願按公告土地現
值之價格售與需地機關者，準用免徵之規定。
• (二) 平均地權條例第42條規定，依法得徵收之私有土地，土地所有權人自願按徵收補償地價
售與需地機關者，免徵土地增值稅；
在此次110年修法前，兩者是有衝突的，因為兩個協議價購的價格並不相同，原土地稅法是規
定公告土地現值，而平均地權則是按徵收補償地價。
依現行土地徵收條例第三十條規定，被徵收之土地，應按照徵收當期之市價補償其地價，而非
以往的公告土地現值；同條例第十一條第一項及第四項規定，需用土地人申請徵收土地前，應
先與所有權人協議價購取得，由需用土地人依市價與所有權人協議。因此，平均地權條例係用
補償地價（市價為準）予以補償，而原土地稅法之規範會與土地徵收條例之市價補償有所衝
突。
• (三) 此次110年修法終於配合修正為：「被徵收之土地，免徵其土地增值稅；依法得徵收之私
有土地，土地所有權人自願售與需用土地人者，準用之。」
此次修法文字實際上與平均地權條例文字還是有所出入，因為土地徵收補償「市價」係地價評
議委員會所評定的，其與協議價購之雙方合意的「市價」，屬於不同概念，故最終總統公布的
文字，並沒有按補償地價售與需用土地人之文字，因為如此會受限於土地所有權人必須按照地
評會的市價賣給需用土地人才能免徵，如果高於反而不行免徵之問題。
同學此次考試應特別注意！
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下